



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Beatrice Secchi	Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca	Giudice relatore
dott.ssa Valentina Di Peppe	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R.G. **26232/2021** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv.
DAFFAN CARLO FELICE, come da procura in atti;

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. IACONA
DONATELLA, come da procura in atti;

RESISTENTE

Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.

Oggetto: divorzio contenzioso

CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE

Voglia l'Ill.mo adito Tribunale, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria:

1. **in via definitiva pronunciare** ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Milano in data 10 ottobre 2009 tra i sigg. *Parte_1* (C.F. *C.F._1*), nato a Milano il 3 febbraio 1979 e residente in Montalto Dora (TO) in Vicolo Quaro n. 37 e *Controparte_1* (C.F. *C.F._2*), nata a Milano (MI) il 18 luglio 1981 e residente in Milano (MI) in via Alzaia Naviglio Grande n. 150, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano (MI) Atto n. 0040 p. 2 s. A reg. 08;
2. **revocare** o comunque ridurre l'assegno di mantenimento alla sig.ra *Controparte_1* con effetto a partire dalla data della presente domanda.
3. **ordinare** all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano (MI) Atto n. 0040 p. 2 s. A reg. 08;
4. In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrente e condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c.

CONCLUSIONI PER LA RESISTENTE

In via principale, nel merito:

- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.10.2009 con il signor *Parte_1* ;
- disporre, a carico del signor *Pt_1* , l'obbligo di versare mensilmente, in via anticipata il giorno 5 di ogni mese, in favore della signora *Controparte_1* € 310,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici *Org_1* ;

In ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese, oltre rimborso spese generali di studio e accessori di legge.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ai sensi dell'art. 4 l. n. 898/70 iscritto a ruolo in data 14/6/21, *Parte_1* [...] ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con *Controparte_1* in Milano in data 10 ottobre 2009 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano (MI) Atto n. 0040 p. 2 s. A reg. 08, con revoca, o in subordine riduzione, dell'assegno di mantenimento previsto in favore del coniuge come da condizioni della separazione consensuale di cui al verbale di udienza del 10/2/14, omologata con decreto del Tribunale di Milano del 19/3/14.

Con memoria difensiva depositata il 29/10/21, *Controparte_1* si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma dell'assegno di mantenimento a carico del coniuge.

All'udienza del 30/11/2021, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e sentite le parti ed i rispettivi difensori, il Presidente f.f. ha confermato le condizioni della separazione consensuale.

Nominato Giudice istruttore sé stesso ed assegnati alle parti i termini per il deposito della memoria integrativa e della comparsa di costituzione, ha rinviato la causa al 23/3/2022 per la comparizione delle parti e trattazione.

Il verbale di udienza presidenziale è stato comunicato al Pubblico Ministero in data 14/12/2021.

Assegnati, su richiesta di parte ricorrente, i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., rigettate le istanze istruttorie avanzate come da ordinanza del 4/7/21, disposta l'integrazione documentale con il deposito delle dichiarazioni fiscali aggiornate, la causa è stata rinviata al 23 novembre 2022 per la precisazione delle conclusioni.

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati in via telematica.

Il Giudice istruttore ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e ha trattenuto la causa in decisione.

Depositata le memorie conclusive, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29 marzo 2023.

Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio

Risulta dagli atti che *Parte_1* e *Controparte_1* hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 10 ottobre 2009 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano (MI) Atto n. 0040 p. 2 s. A reg. 08.

La separazione consensuale alle condizioni di cui al verbale di udienza del 10/2/14 è stata omologata con decreto del Tribunale di Milano del 19/3/14.

Le parti hanno riferito che la separazione non ha mai subito interruzioni, non essendo mai stata ripresa

la convivenza, neppure saltuariamente, sicché il Collegio, in assenza di prova contraria, non ha motivo per disattendere la dichiarazione anzidetta.

Ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, il Tribunale deve constatare che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita (artt. 1 e 2 legge citata).

Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 [...] e Controparte_1 in Milano in data 10 ottobre 2009 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano (MI) Atto n. 0040 p. 2 s. A reg. 08.

Sull'assegno divorzile

Preliminarmente richiama il Tribunale il condiviso orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, anche di recente riaffermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con pronuncia del 5 novembre 2021, n. 32198, secondo cui *“sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l'esigenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge”*; *“il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”*.

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa (art. 5 c. 6 L. n. 898/1970), richiede

l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali rappresentano il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto ([Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22602](#)).

La Corte di Cassazione ha precisato che nel verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata sulle condizioni economico patrimoniali delle parti.

Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 Legge 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale dell'ex coniuge all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale ([Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27906](#)).

In altri termini, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto ([Cassazione con ordinanza dell'1 ottobre 2021, n. 26682](#)).

Alla stregua dei principi sopra enunciati, il Giudice di merito deve dunque verificare a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni), b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive economico-patrimoniali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari, c) se, con onere probatorio a carico del

richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare, d) quale sia l'entità concreta dello spostamento patrimoniale e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (Cass. Sez. I ord. n. 2140 del 25/1/22; vedi anche Cass., Sez. VI-I, 11/08/2021, n. 22738).

Nel caso di specie si osserva quanto segue.

Il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla resistente a titolo di assegno divorzile, rilevando che la resistente gode di una pensione di invalidità, oltre che dell'indennità di accompagnamento ed è titolare di reddito di cittadinanza.

Il ricorrente ha, comunque, evidenziato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile: non sussiste alcuno squilibrio rilevante tra le posizioni economiche-patrimoniali delle parti; in costanza di matrimonio non vi è stata da parte della resistente alcun sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari; la vita matrimoniale ha avuto brevissima durata.

La resistente ha, invece, chiesto di confermarsi l'obbligo del ricorrente di corrisponderle a titolo di assegno divorzile la somma mensile di Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ^{Org-} precisando di essere portatrice di gravi patologie per le quali è stata riconosciuta invalida, con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani.

Dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle dichiarazioni rese dalle stesse in udienza presidenziale risulta che il ricorrente percepisce una retribuzione mensile netta di Euro 1450,00 circa calcolata su dodici mensilità (vedi Persone Fisiche 2022).

Il ricorrente non risulta titolare di alcun bene immobile e ha riferito di vivere con l'attuale compagna in una casa in locazione con canone mensile di Euro 380,00.

La resistente percepisce la pensione di invalidità di Euro 286,81,00 al mese per tredici mensilità (vedi Persone Fisiche 2022); ha percepito fino al mese di agosto del 2022 il reddito di cittadinanza, per somme variabili (da Euro 200 ad Euro 450,00 al mese; la domanda di RDC presentata nel giugno del 2022 è stata respinta); percepisce l'indennità di accompagnamento per Euro 520,00 al mese.

La resistente vive in un immobile in locazione per il quale corrisponde un canone mensile di Euro 750,00 al mese.

Sentita nel corso dell'udienza presidenziale, la resistente ha dichiarato di vivere vicino alla di lei madre e di essere aiutata dai genitori.

La grave condizione di salute in cui versa la resistente, con inabilità lavorativa al 100%, non costituisce

presupposto sufficiente ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto in mancanza dei presupposti di cui al consolidato e condiviso orientamento della Corte di Cassazione sopra richiamato.

Le parti hanno contratto matrimonio nel mese di ottobre del 2009.

Dal matrimonio non sono nati figli.

Secondo le allegazioni della stessa resistente, dopo nemmeno un anno di matrimonio, CP_1 [...] che già prima presentava un disturbo alimentare, veniva ricoverata da settembre del 2010 al marzo del 2011.

Nell'aprile del 2012 veniva accertata la dipendenza da abuso alcolico e da sedativi ipnotici che la stessa assumeva.

Il giudizio di separazione è stato instaurato nel 2013.

Il decreto di omologa è del febbraio del 2014.

Il reddito del ricorrente è modesto e lo stesso non è proprietario di beni immobili.

Nulla è stato dedotto, né tantomeno provato, sul contributo fornito dalla resistente alla conduzione della vita familiare.

Anzi, la ricostruzione della vita familiare operata dalla stessa resistente esclude che vi sia stato un concreto apporto della resistente medesima, che fin da subito si è trovata ad affrontare gravi problematiche legate all'abuso di sostanze alcoliche e di farmaci, oltre che a gravi disturbi alimentari, con un lungo periodo di ricovero in una struttura specializzata.

La convivenza matrimoniale ha avuto breve durata.

Nessuna rilevanza, ai fini dell'accertamento dell'an dell'assegno divorzile, possono, infine, assumere le condotte asseritamente tenute dal marito nel corso della convivenza matrimoniale che, a dire della resistente, avrebbero contribuito ad aggravare il suo stato di salute.

In ragione di quanto sopra, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata.

Va, dunque, revocato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza.

Sulle spese di lite

In applicazione del principio della soccombenza, considerato il carattere necessario della pronuncia sullo status, vista la soccombenza sulla domanda di assegno divorzile, la resistente va condannata a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 1453,00 per compensi (d.m. n. 55/14 come modificato dal d.m. 147/22, scaglione da Euro 5201,00 ad Euro 26.000,00, valori minimi: Euro 851,00 per la fase di studio; Euro 602,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1453,00 per la fase decisoriale), oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa, compensando tra

le parti la restante metà.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, ogni diversa domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 [...] e Controparte_1 in Milano in data 10 ottobre 2009 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano (MI) Atto n. 0040 p. 2 s. A reg. 08;
- 2) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente e revoca, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di mantenimento in favore della moglie;
- 3) condanna la resistente a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite liquidate per tale quota in Euro 1453,00 per compensi (d.m. n. 55/14 come modificato dal d.m. 147/22, scaglione da Euro 5201,00 ad Euro 26.000,00, valori minimi: Euro 851,00 per la fase di studio; Euro 602,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa., compensando tra le parti la restante metà;
- 4) manda al Cancelliere per la trasmissione della sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Milano affinché provveda all'annotazione sui registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza.

Si comunichi

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege* ad eccezione del capo sub 1).

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29 marzo 2023

Il Giudice relatore estensore

Dott.ssa Fulvia De Luca

Il Presidente

Dott.ssa Beatrice Secchi